

IT 契約時のチェックリスト導入提案

IT固有の契約類型に対する簡易チェックの導入について

ICT Dept | 2026年

For Discussion Use

現状の課題

01

「目利き」人材の不在

IT部門には技術に精通した人材が揃っている。しかし技術要件を契約文言に変換し、ベンダーが提示する条項の技術的・法的リスクを正確に評価できる人材は存在しない。契約レビューは法務へ、価格交渉は調達へという全面依存の構造が固定化されている。

02

隣接部門による代替の限界

法務部門にはエキスパートが在籍するが、IT部門が関わる全契約を個別審査するリソースはない。調達部門も、クラウド・SaaS・ライセンス・APIなど急速に複雑化するIT契約では実効的な条件交渉が困難だ。両部門ともIT部門の自律判断を前提として権限移譲を望む立場にある。

03

3部門間の「翻訳機能」の不在

IT・法務・調達の3部門は、同じ1枚の契約書を異なる言語で読んでいる。ITメンバーが技術要件を法務に伝えても法的論点に翻訳されず、法務のコメントをITが正確に解釈できないまま対応が進む。IT固有のコスト構造を調達用語に翻訳して伝える機能も不在のままだ。

だからこそ ― 専門人材の確保が困難な現状において、組織として契約を正しく判断できる仕組みを整備することが唯一の現実解である。本ガイドラインは、ITメンバーが契約の当事者として機能するための具体的な手がかりを提供する。

法務部門の業務領域

契約の審査・起案・交渉

民法上の典型契約(主要類型)

- ・ 売買契約
- ・ 請負契約
- ・ 委任契約 / 準委任契約
- ・ 賃貸借契約 / 使用貸借契約
- ・ 消費貸借契約
- ・ 雇用契約
- ・ 秘密保持契約(NDA)
- ・ 代理店・販売委託契約

契約管理プロセス

- ・ ドラフト作成・審査・修正
- ・ 条件交渉・リスク評価
- ・ 締結・保管・更新管理

法規制への対応

個別業法コンプライアンス

- ・ 医薬品医療機器等法(薬機法)
- ・ 金融商品取引法
- ・ 製造物責任法(PL法)
- ・ 労働関連法規
- ・ その他 事業に直接関わる業法

競争法・取引規制

- ・ 独占禁止法
- ・ 下請法
- ・ 不正競争防止法

データ・プライバシー規制

- ・ 個人情報保護法
- ・ EU一般データ保護規則(GDPR)

コーポレート法務

M&A・投資案件

- ・ 基本合意書(MOU / LOI)
- ・ デューデリジェンス支援
- ・ 株式購買契約(SPA)
- ・ 合併契約(JVA)

紛争解決

- ・ 訴訟・仲裁・調停
- ・ 和解・示談交渉
- ・ クレーム・損害賠償対応

ガバナンス・知財

- ・ 定款・株主総会・取締役会
- ・ コーポレートガバナンス整備
- ・ 特許・商標・著作権管理

購買部門の業務領域

直接材の調達

対象品目

- ・ 原材料・部品
- ・ 原薬(API)・添加物
- ・ 包装資材・ラベル

主要業務

- ・ サプライヤー選定・資格認定
- ・ 定期評価・関係構築・育成
- ・ QCD(品質・コスト・納期)最適化
- ・ 長期供給契約・フレームワーク契約
- ・ サプライチェーンリスク管理
- ・ 規制要件への適合確認

間接材の調達

対象品目・サービス(主要例)

- ・ 製造設備・検査機器
- ・ 施設・ユーティリティ
- ・ 事務用品・消耗品
- ・ 清掃・警備・輸送サービス
- ・ 標準的なコンサルティング

位置づけ

- ・ 直接材調達を支援する補完的役割
- ・ 汎用性の高い品目・サービスが中心
- ・ 専門性の高いカテゴリは特殊領域として個別に対応

調達プロセス・管理手法

競争調達

- ・ RFI(情報収集)
- ・ RFP(提案依頼)
- ・ RFQ(見積依頼)
- ・ 競争入札・選定評価

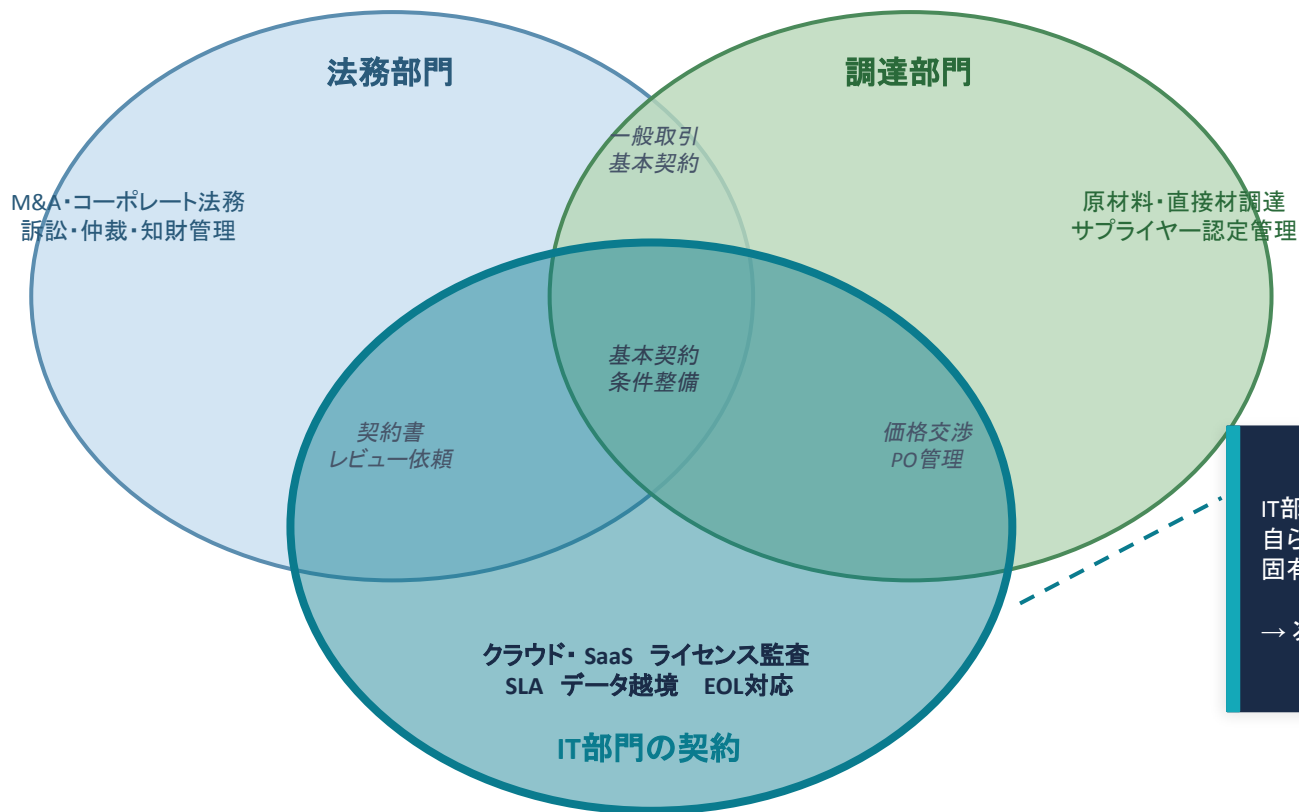
コスト・契約管理

- ・ TCO(総所有コスト)分析
- ・ 価格交渉・条件最適化
- ・ 発注書(PO)管理
- ・ マスター購買契約(MPA)

サプライヤー管理

- ・ パフォーマンスKPI設定・追跡
- ・ 定期レビュー・監査

IT部門固有の対応範囲



IT部門が
自ら判断すべき
固有の対応領域

→ 次スライドで詳解

IT 部門が取り扱う契約類型

A

クラウド・SaaS 契約

リスク: 容量・課金モデル / データ所有権 / サービス終了条件

B

ソフトウェアライセンス契約

リスク: 監査権 / 自動更新 / 最低コミットメント

C

システム開発・導入契約

リスク: 成果物定義 / 知財帰属 / 瑕疵担保責任

D

保守・運用・マネージドサービス

リスク: SLA / 再委託制限 / EOL・EOS対応

E

セキュリティ・データ関連契約

リスク: GDPR対応 / 越境移転 / インシデント責任

F

通信・ネットワーク契約

リスク: SLA / 最低利用期間 / 中途解約違約金

G

IT人材(派遣・SES)契約

リスク: 偽装請負リスク / 指揮命令の整理

H

その他(PoC・API・ドメイン)

リスク: 本契約移行条件 / レート制限 / API廃止通知

IT Contract Checklist Implementation Proposal

Addressing to IT specific contract-type

ICT Dept | 2026

For Discussion Use

Current Challenges

01

Absence of "Contract-Savvy" Personnel

The IT department has staff well-versed in technology. However, there are no personnel capable of translating technical requirements into contract language or accurately assessing the technical and legal risks of vendor-proposed terms. A structure of total dependence—routing contract review to Legal and price negotiation to Procurement—has become entrenched.

02

Limits of Substitution by Adjacent Departments

The Legal department has experts, but lacks the resources to individually review every contract the IT department is involved in. The Procurement department also struggles with effective conditions negotiation for increasingly complex IT contracts—cloud, SaaS, licenses, and APIs. Both departments prefer to delegate authority, assuming IT will exercise autonomous judgment.

03

Absence of a "Translation Function" Among Three Departments

The IT, Legal, and Procurement departments each read the same contract in different languages. Even when IT members convey technical requirements to Legal, they are not translated into legal issues, and responses proceed without IT being able to accurately interpret Legal's comments. The function to translate IT-specific cost structures into procurement terminology is also absent.

Therefore — given the difficulty of securing specialized personnel, establishing a framework that enables the organization to make sound contract decisions is the only practical solution. This guideline provides concrete guidance for IT members to function as contract stakeholders.

Legal Department Scope of Work

Contract Review, Drafting, and Negotiation

Typical Civil Law Contracts (Major Types)

- Sales Agreement
- Contract for Work
- Agency Agreement / Quasi-Agency Agreement
- Lease Agreement / Loan for Use Agreement
- Loan Agreement
- Employment Agreement
- Non-Disclosure Agreement (NDA)
- Distributor / Sales Agency Agreement

Contract Management Process

- Drafting, Review, and Revision
- Conditions Negotiation and Risk Assessment
- Execution, Storage, and Renewal Management

Regulatory Compliance

Industry-Specific Law Compliance

- Pharmaceuticals and Medical Devices Act (PMD Act)
- Financial Instruments and Exchange Act
- Product Liability Act (PL Act)
- Labor-Related Laws and Regulations
- Other industry laws directly related to the business

Competition Law and Trade Regulations

- Anti-Monopoly Act
- Subcontracting Act
- Unfair Competition Prevention Act

Data and Privacy Regulations

- Act on Protection of Personal Information
- EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Corporate Legal Affairs

M&A and Investment Matters

- Memorandum of Understanding (MOU / LOI)
- Due Diligence Support
- Share Purchase Agreement (SPA)
- Joint Venture Agreement (JVA)

Dispute Resolution

- Litigation, Arbitration, and Mediation
- Settlement and Out-of-Court Negotiations
- Claims and Damages Handling

Governance and Intellectual Property

- Articles of Incorporation, Shareholders' Meetings, and Board of Directors
- Corporate Governance Development
- Patent, Trademark, and Copyright Management

Procurement Department Scope of Work

Direct Materials Procurement

Target Items

- Raw Materials and Components
- Active Pharmaceutical Ingredients (API) and Excipients
- Packaging Materials and Labels

Key Activities

- Supplier Selection and Qualification
- Periodic Evaluation, Relationship Building, and Development
- QCD (Quality, Cost, Delivery) Optimization
- Long-Term Supply Agreements and Framework Contracts
- Supply Chain Risk Management
- Regulatory Compliance Verification

Indirect Materials Procurement

Target Items and Services (Key Examples)

- Manufacturing Equipment and Inspection Instruments
- Facilities and Utilities
- Office Supplies and Consumables
- Cleaning, Security, and Transportation Services
- Standard Consulting Services

Role / Positioning

- Complementary role supporting direct materials procurement
- Focused on general-purpose items and services
- Highly specialized categories handled individually as special cases

Procurement Process and Management Methods

Competitive Procurement

- RFI (Request for Information)
- RFP (Request for Proposal)
- RFQ (Request for Quotation)
- Competitive Bidding and Vendor Selection

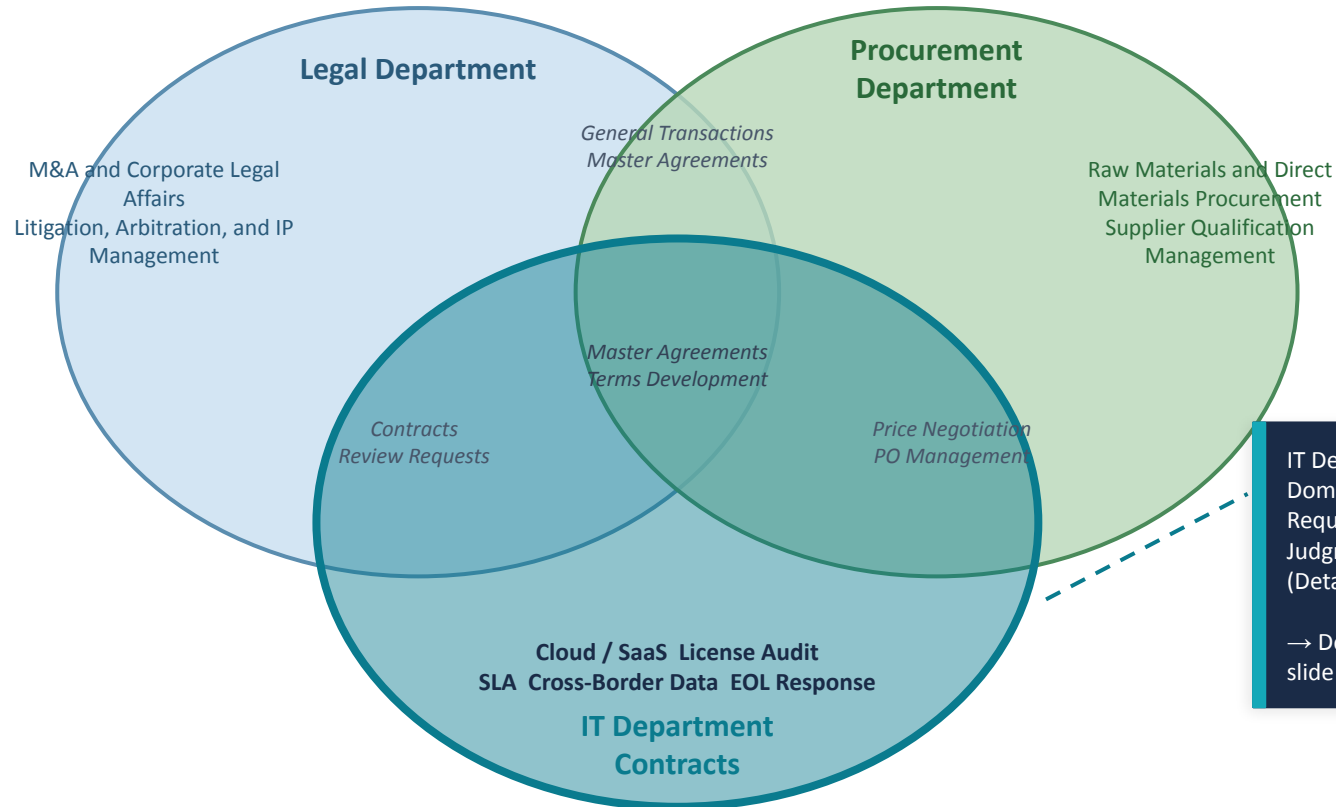
Cost and Contract Management

- TCO (Total Cost of Ownership) Analysis
- Price Negotiation and Terms Optimization
- Purchase Order (PO) Management
- Master Purchase Agreement (MPA)

Supplier Management

- Performance KPI Setting and Tracking
- Periodic Review and Audits

IT Department's Unique Scope of Responsibility



IT Department's Unique Domain
Requiring Independent Judgment
(Details on next slide)

→ Detailed in the next slide

Contract Types Handled by the IT Department

A

Cloud / SaaS Contracts

Risks: Capacity / Billing Model / Data Ownership / Service Termination Terms

B

Software License Agreements

Risks: Audit Rights / Auto-Renewal / Minimum Commitment

C

System Development and Implementation Contracts

Risks: Deliverable Definition / IP Ownership / Warranty Liability

D

Maintenance / Operations / Managed Services

Risks: SLA / Subcontracting Restrictions / EOL and EOS Response

E

Security and Data-Related Contracts

Risks: GDPR Compliance / Cross-Border Transfer / Incident Liability

F

Telecom and Network Contracts

Risks: SLA / Minimum Usage Period / Early Termination Penalties

G

IT Personnel (Staffing / SES) Contracts

Risks: Disguised Contracting Risk / Clarification of Chain of Command

H

Other (PoC / API / Domain)

Risks: Transition to Full Contract / Rate Limits / API Deprecation Notices